

MyWave Travel — юридическая система Leadgen

Заявка через платформу → передача организатору → оплата вне платформы → комиссия с подтвержденной сделки

0. Назначение документа

Этот пакет фиксирует юридическую модель MyWave Travel для первого этапа, когда платформа работает как leadgen / информационно-технологический сервис: пользователь оставляет заявку на сайте, заявка передается организатору, оплата программы происходит напрямую организатору вне платформы, а MyWave получает комиссию от организатора только по подтвержденной атрибутированной сделке.

Документ предназначен для:

- подписания и акцепта организаторами;
- публикации пользовательских правил на сайте;
- внедрения юридических чекбоксов в booking flow;
- подготовки продукта к пилоту и инвестиционному due diligence;
- синхронизации продукта, разработки, поддержки и коммерческой команды.

0.1. Ключевой вывод

MyWave на MVP не должен выглядеть как туроператор, турагент, продавец тура, платежный агент или исполнитель программы. MyWave должен выглядеть как цифровой сервис, который помогает найти программу, оставить заявку и передать ее организатору.

Корректные публичные формулировки:

- «Оставить заявку»;
- «Передадим заявку организатору»;
- «Организатор свяжется с вами»;
- «Оплата производится напрямую организатору»;
- «Условия участия, оплаты и возврата определяет организатор»;
- «MyWave не является организатором программы».

Некорректные формулировки для MVP:

- «Купить тур у MyWave»;
- «Мы организуем тур»;
- «Мы гарантируем безопасность»;
- «Мы вернем деньги за организатора»;
- «MyWave отвечает за проведение программы».

1. Юридическая архитектура Leadgen-модели

1.1. Роли сторон

Элемент / Роль / Практический смысл

- Элемент: MyWave | Роль: Информационно-технологическая платформа | Практический смысл: Размещает карточки, фиксирует заявки, передает заявки организатору, ведет статусы, считает комиссию
- Элемент: Организатор | Роль: Самостоятельный исполнитель/продавец программы | Практический смысл: Формирует программу, цену, условия, принимает оплату, оказывает услугу, отвечает за безопасность
- Элемент: Участник | Роль: Клиент организатора | Практический смысл: Выбирает программу, оставляет заявку, заключает договор с организатором
- Элемент: Деньги на MVP | Роль: Вне платформы | Практический смысл: Участник платит организатору напрямую; MyWave выставляет счет организатору
- Элемент: Комиссия | Роль: B2B-вознаграждение | Практический смысл: Возникает только по подтвержденной атрибутированной сделке

1.2. Что продает MyWave организатору

MyWave не продает саму программу. MyWave оказывает организатору информационно-технологические услуги:

- размещение карточки программы;
- стандартизация описания программы;
- лидогенерация;
- фиксация заявки;
- передача контакта участника организатору;
- CRM-статусы;
- аналитика и отчетность;
- доверительная упаковка карточки;
- модерация и верификационные уровни.

1.3. Что продает организатор участнику

Организатор продает участнику свою программу: тур, кэмп, тренировку, экспедицию, clinic, выезд, мерч или иной продукт. Именно организатор отвечает за:

- фактическое оказание услуги;
- безопасность;
- инструкторов;
- документы;
- страхование, если требуется;
- возвраты;
- чеки и налоги;
- претензии участника;
- соответствие программы описанию.

1.4. Обязательная продуктовая фиксация сделки

Чтобы комиссия была доказуемой, в системе должны храниться:

Поле / Зачем нужно

- Поле: lead_id / booking_id | Зачем нужно: Уникальный ID заявки
- Поле: program_id | Зачем нужно: Какая программа выбрана
- Поле: organizer_id | Зачем нужно: Кому передана заявка
- Поле: user_id / contact hash | Зачем нужно: Кто оставил заявку
- Поле: source / UTM | Зачем нужно: Источник атрибуции
- Поле: status | Зачем нужно: Стадия сделки
- Поле: transferred_at | Зачем нужно: Когда заявка передана организатору
- Поле: paid_off_platform_at | Зачем нужно: Когда организатор подтвердил оплату вне платформы
- Поле: deal_amount | Зачем нужно: Сумма сделки
- Поле: commission_amount | Зачем нужно: Сумма комиссии
- Поле: dispute_flag | Зачем нужно: Признак спора
- Поле: audit_log | Зачем нужно: Кто и когда изменил статус

2. Договор с организатором

ДОГОВОР № ____ об оказании информационно-технологических услуг и привлечении клиентов через платформу MyWave

г. Москва «__» _____ 20__ г.

Индивидуальный предприниматель Валеев Ярослав Радионович, действующий под брендом MyWave, именуемый далее «Платформа» или «Исполнитель», с одной стороны, и _____, именуемый далее «Организатор» или «Партнер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

2.1. Термины

Платформа — сайт, программные интерфейсы, личные кабинеты, база данных, CRM-статусы, уведомления и иные цифровые сервисы, работающие под брендом MyWave.

Организатор — юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, самозанятый или иное лицо, имеющее правовое основание оказывать соответствующие услуги и размещающее свои программы на Платформе.

Участник — физическое лицо, оставившее заявку или проявившее интерес к программе Организатора через Платформу.

Программа — тур, кэмп, тренировка, clinic, экспедиция, выезд, мероприятие, мерч или иной продукт Организатора, размещаемый на Платформе.

Заявка — цифровая запись в системе Платформы, содержащая сведения об интересе Участника к конкретной Программе.

Атрибутированная сделка — сделка Организатора с Участником, по которой имеется связь с Заявкой, переходом, коммуникацией, ID, UTM, CRM-статусом или иным цифровым следом Платформы.

Подтвержденная сделка — Атрибутированная сделка, по которой Организатор получил оплату от Участника полностью или частично и такая оплата не была полностью возвращена.

Чистая сумма сделки — сумма фактически полученных Организатором денежных средств за вычетом фактических возвратов Участнику.

Окно атрибуции — период, в течение которого сделка с Участником считается относимой к первоначальной Заявке через Платформу. По умолчанию — 60 календарных дней.

2.2. Предмет договора

2.2.1. Платформа оказывает Организатору информационно-технологические услуги, направленные на размещение Программ, привлечение потенциальных Участников, фиксацию и передачу Заявок, учет статусов, коммуникационное сопровождение, аналитику и расчет вознаграждения по Подтвержденным сделкам.

2.2.2. Организатор самостоятельно оказывает услуги Участникам, самостоятельно заключает с ними договоры, принимает оплату, исполняет обязательства, отвечает за безопасность, качество, законность, возвраты и претензии.

2.2.3. Платформа не является туроператором, турагентом, агентом Организатора, комиссионером, поверенным, продавцом Программы, исполнителем Программы или стороной договора между Организатором и Участником.

2.2.4. Платформа не формирует туристский продукт, не комплектует услуги перевозки, размещения, экскурсий или иных элементов Программы, не устанавливает цену Программы, не принимает деньги Участника за Программу и не распоряжается денежными средствами Участника на стадии MVP Leadgen.

2.2.5. Размещение Программы на сайте не является публичной офертой Платформы на оказание соответствующей Программы.

2.3. Статус сторон

2.3.1. Стороны являются независимыми участниками гражданского оборота. Настоящий договор не создает трудовых, агентских, представительских отношений или отношений совместной деятельности.

2.3.2. Организатор не вправе представлять себя представителем, агентом, сотрудником или подразделением MyWave без отдельного письменного согласия.

2.3.3. Платформа вправе стандартизировать структуру карточек, требовать раскрытия рисков, документов и условий отмены, но такая модерация не означает принятие Платформой ответственности за исполнение Программы.

2.3.4. Платформа не гарантирует Организатору минимальный объем трафика, Заявок, продаж или выручки.

2.4. Обязанности Платформы

Платформа обязуется:

1. предоставлять Организатору техническую возможность размещения информации о Программах в пределах доступного функционала;
2. фиксировать Заявки и передавать Организатору контактные данные Участника при наличии необходимых согласий;
3. обеспечивать учет основных статусов Заявки: новая, передана организатору, контакт установлен, предложение направлено, забронировано, оплачено вне платформы, завершено, отменено, спор;
4. формировать отчеты по начислениям на основании данных Платформы и сведений Организатора;
5. соблюдать законодательство о персональных данных в своей зоне ответственности;
6. проводить разумную модерацию карточек, не принимая на себя обязанность полного юридического, финансового или фактического аудита Организатора.

2.5. Права Платформы

Платформа вправе:

1. запрашивать у Организатора документы, подтверждающие регистрацию, правовой статус, квалификацию инструкторов, страхование, права на контент, безопасность и иные существенные обстоятельства;
2. отказывать в публикации, скрывать или удалять Программы при неполноте данных, жалобах, признаках нарушения закона, угрозе безопасности или репутационном риске;
3. устанавливать уровни статуса Организатора: Listed, Checked, Verified, Trusted by Platform;
4. изменять уровень Организатора при появлении новых данных;
5. начислять вознаграждение по Подтвержденным сделкам;
6. ограничивать функционал Организатора при просрочке оплаты, обходе Платформы, ложных сведениях, жалобах или нарушении правил;
7. использовать обезличенные и агрегированные данные для аналитики, качества сервиса, отчетности и инвестиционных материалов.

2.6. Обязанности Организатора

Организатор обязуется:

1. предоставлять полную, достоверную и актуальную информацию о себе, Программах, ценах, датах, наличии мест, включенных и не включенных услугах, рисках, медицинских ограничениях, условиях отмены и возврата;
2. самостоятельно проверять законность своей деятельности, наличие необходимых разрешений, квалификаций, документов, налогового статуса, страховок и договоров с подрядчиками;
3. своевременно связываться с Участником после получения Заявки и фиксировать актуальный статус Заявки в личном кабинете или согласованном канале;
4. самостоятельно принимать оплату от Участника и выдавать документы или чеки, если такая обязанность предусмотрена применимым законодательством;
5. информировать Участников о рисках, требованиях к подготовке, экипировке, здоровью, погодных факторах, резервных сценариях и правилах поведения;
6. не скрывать состоявшиеся Атрибутированные сделки;
7. не переводить Участника в обход Платформы с целью уклонения от комиссии;
8. использовать персональные данные Участников только для обработки Заявки и исполнения Программы.

2.7. Вознаграждение и расчеты

- 2.7.1. Вознаграждение Платформы определяется как процент от Чистой суммы Атрибутированной сделки или как фиксированная сумма, указанная в Приложении №1.
- 2.7.2. Базовая ставка для пилота: 5% от Чистой суммы сделки, если иное не указано в Приложении №1. Для первых партнеров может устанавливаться льготная ставка.
- 2.7.3. Вознаграждение возникает только по Подтвержденной сделке. Просмотр, клик, вопрос, Заявка без оплаты, отмененная сделка или полностью возвращенный заказ не образуют обязанности по оплате комиссии.
- 2.7.4. При частичной оплате комиссия начисляется пропорционально фактически полученной сумме. При частичном возврате комиссия пересчитывается.

2.7.5. Расчетный период — календарный месяц. Платформа формирует отчет в течение 5 рабочих дней после окончания периода.

2.7.6. Организатор вправе направить мотивированные возражения в течение 5 рабочих дней. При отсутствии возражений отчет считается согласованным.

2.7.7. Оплата счета производится в течение 5 рабочих дней после согласования отчета.

2.7.8. При просрочке Платформа вправе начислить неустойку 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 20% задолженности, а также ограничить публикацию Программ.

2.8. Атрибуция и защита от обхода

2.8.1. Сделка считается Атрибутированной при наличии Заявки, ID, переписки, клика, UTM-метки, передачи контакта, статуса в CRM или иного цифрового следа, подтверждающего связь Участника с Платформой.

2.8.2. Повторная покупка того же Участника у того же Организатора в пределах Окна атрибуции считается Атрибутированной, если Организатор не докажет, что контакт и сделка возникли независимо от Платформы.

2.8.3. Данные Платформы об атрибуции имеют приоритетное доказательственное значение, если Организатор не предоставит документально подтвержденные возражения.

2.8.4. Умышленное сокрытие оплаты, перевод Участника в сторонний канал с целью избежать комиссии, удаление данных о сделке или сообщение ложного статуса является существенным нарушением договора.

2.8.5. При подтвержденном обходе Платформа вправе начислить комиссию, неустойку 20% от суммы комиссии, приостановить аккаунт и расторгнуть договор.

2.9. Безопасность и экстремальные активности

2.9.1. Организатор подтверждает, что Программы могут содержать повышенный риск для жизни, здоровья и имущества Участников.

2.9.2. Организатор обязан до оплаты и начала Программы раскрыть Участнику уровень риска, требования к подготовке, медицинские ограничения, условия страховки, правила поведения, погодные ограничения и резервный план.

2.9.3. Организатор самостоятельно отвечает за квалификацию инструкторов, состояние оборудования, безопасность маршрута или локации, инструктаж, сопровождение, план действий при ЧП и взаимодействие с экстренными службами.

2.9.4. Платформа не несет ответственности за травмы, ущерб имуществу, отмены, изменение маршрута, погодные факторы, действия инструкторов, подрядчиков или иных лиц, если вред не вызван виновным нарушением обязательств самой Платформы.

2.10. Персональные данные и конфиденциальность

2.10.1. Каждая Сторона является самостоятельным оператором персональных данных в своей зоне обработки, если иное не оформлено отдельным соглашением.

2.10.2. Платформа передает Организатору персональные данные Участника только при наличии согласия или иного законного основания.

2.10.3. Организатор обязан не использовать данные Участника для рассылок, рекламы, передачи третьим лицам или иных целей, не связанных с обработкой Заявки и исполнением Программы, без отдельного правового основания.

2.10.4. При утечке, неправомерной обработке или претензии по вине Организатора Организатор несет самостоятельную ответственность и возмещает Платформе причиненные убытки.

2.11. Ответственность

2.11.1. Платформа отвечает только за виновное нарушение своих обязательств по предоставлению информационно-технологических услуг.

2.11.2. Организатор отвечает за законность своей деятельности, достоверность информации, исполнение обязательств перед Участником, безопасность, качество, возвраты, налоги, чеки, претензии и вред.

2.11.3. Платформа не отвечает за упущенную выгоду Организатора, отсутствие Заявок, действия Участников, отмену Программы, неблагоприятные погодные условия или ошибки сведений, предоставленных Организатором.

2.11.4. Ограничение ответственности не применяется при умысле, грубой неосторожности и в иных случаях, когда такое ограничение недопустимо по закону.

2.12. Срок действия и расторжение

- 2.12.1. Договор вступает в силу с даты подписания или акцепта и действует бессрочно.
- 2.12.2. Любая Сторона вправе отказаться от договора, уведомив другую Сторону не менее чем за 15 календарных дней.
- 2.12.3. Платформа вправе немедленно ограничить доступ или расторгнуть договор при угрозе безопасности, жалобах, ложных сведениях, обходе Платформы, просрочке оплаты, нарушении законодательства или репутационном риске.
- 2.12.4. Расторжение не прекращает обязанности Организатора оплатить уже начисленное вознаграждение и исполнить обязательства перед Участниками.

2.13. Споры и электронные сообщения

- 2.13.1. Претензионный порядок обязателен. Срок ответа на претензию — 10 рабочих дней.
- 2.13.2. При недостижении соглашения спор рассматривается в суде по месту нахождения Платформы, если иное императивно не предусмотрено законом.
- 2.13.3. Стороны признают юридическую силу сообщений, направленных через личный кабинет, электронную почту, Telegram-бот или иной согласованный канал, если возможно установить отправителя, дату и содержание сообщения.

2.14. Приложение №1 — коммерческие условия

Параметр / Значение

- Параметр: Базовая ставка комиссии | Значение: 5% от Чистой суммы Атрибутированной сделки
- Параметр: Льготная ставка пилота | Значение: 3% или 0% на срок/объем, указанный в индивидуальных условиях
- Параметр: Окно атрибуции | Значение: 60 календарных дней
- Параметр: Расчетный период | Значение: Календарный месяц
- Параметр: Срок возражений по отчету | Значение: 5 рабочих дней
- Параметр: Срок оплаты счета | Значение: 5 рабочих дней
- Параметр: Неустойка за просрочку | Значение: 0,1% в день, но не более 20% задолженности
- Параметр: Платежная модель MVP | Значение: Оплата Участника напрямую Организатору вне Платформы

2.15. Приложение №2 — чек-лист документов Организатора

- Параметр: Блок | Значение: Документы/данные | : Статус
- Параметр: Правовой статус | Значение: ИНН, ОГРН/ОГРНИП, справка самозанятого, реквизиты | : обязательно
- Параметр: Контакты | Значение: ФИО ответственного, телефон, email, Telegram | : обязательно
- Параметр: Описание программы | Значение: даты, цена, включено/не включено, условия отмены | : обязательно
- Параметр: Безопасность | Значение: инструктаж, план ЧП, ограничения, страховка | : обязательно для рискованных программ
- Параметр: Квалификация | Значение: сертификаты, опыт инструкторов, подтверждения | : по применимости
- Параметр: Медиа | Значение: фото/видео, права на использование | : обязательно
- Параметр: Отзывы | Значение: ссылки или подтверждения отзывов | : для Verified/Trusted

3. Публичная оферта для пользователей сайта MyWave

Настоящая оферта определяет условия использования сайта/сервиса MyWave пользователями, которые просматривают программы, оставляют заявки и взаимодействуют с организаторами.

3.1. Статус MyWave

3.1.1. MyWave является информационно-технологической платформой, которая помогает пользователям найти программы активного отдыха и экстремальных дисциплин, сравнить условия и оставить заявку организатору.

3.1.2. MyWave не является организатором программ, туроператором, турагентом, продавцом программы, исполнителем услуги или стороной договора между пользователем и организатором.

3.1.3. Информация о программе предоставляется организатором. MyWave может модерировать и структурировать информацию, но не гарантирует полноту фактического исполнения программы организатором.

3.2. Акцепт оферты

3.2.1. Пользователь принимает условия оферты при использовании сайта, регистрации, отправке формы заявки, установке чекбокса согласия или ином явном действии.

3.2.2. Если пользователь не согласен с условиями, он должен прекратить использование сайта и не отправлять заявку.

3.3. Заявка и дальнейшие отношения

3.3.1. Отправка заявки не является покупкой программы у MyWave и не гарантирует бронирование места.

3.3.2. После отправки заявки MyWave передает данные пользователя организатору, выбранному пользователем, при наличии согласия на такую передачу.

3.3.3. Дальнейшие условия участия, оплаты, договора, чеков, возвратов, изменения дат и исполнения программы пользователь согласует напрямую с организатором.

3.3.4. Оплата на этапе MVP производится напрямую организатору. MyWave не принимает деньги пользователя за программу и не отвечает за возврат денег, переданных организатору.

3.4. Экстремальные дисциплины и риск

3.4.1. Пользователь понимает, что программы активного отдыха и экстремальных дисциплин могут быть связаны с риском для жизни, здоровья и имущества.

3.4.2. Пользователь обязан самостоятельно оценить уровень подготовки, состояние здоровья, требования к экипировке, медицинские ограничения, погодные условия и рекомендации организатора.

3.4.3. Перед участием пользователь обязан ознакомиться с правилами безопасности организатора и при необходимости оформить страховку.

3.5. Отзывы и рейтинги

3.5.1. Пользователь может оставить отзыв только по программе, по которой была зафиксирована заявка или участие.

3.5.2. MyWave вправе модерировать отзывы, удалять спам, оскорбления, заведомо ложные сведения, персональные данные третьих лиц и незаконный контент.

3.5.3. Рейтинги и статусы организаторов являются информационными индикаторами и не являются гарантией отсутствия риска.

3.6. Ограничение ответственности MyWave

3.6.1. MyWave не отвечает за действия, бездействие, обещания, документы, цены, качество, безопасность, отмены, переносы или возвраты организатора.

3.6.2. MyWave отвечает только за собственные виновные нарушения при работе сайта и обработке заявки в пределах, допустимых законом.

3.6.3. Любые претензии по существу программы, качеству, безопасности, возвратам и оплате предъявляются организатору.

4. Политика отмен, переносов и возвратов

Эта политика применяется к информационному сервису MyWave в модели Leadgen. Поскольку пользователь оплачивает программу напрямую организатору, фактические возвраты денежных средств осуществляются организатором по его условиям и требованиям закона.

4.1. Роль MyWave

- 4.1.1. MyWave не принимает деньги пользователя за программу и не является лицом, обязанным возвращать оплату, внесенную организатору.
- 4.1.2. MyWave публикует условия отмены и возврата, предоставленные организатором, в карточке программы и вправе требовать от организатора раскрытия таких условий до публикации.
- 4.1.3. MyWave может содействовать коммуникации между пользователем и организатором, но не принимает на себя обязанность компенсировать стоимость программы.

4.2. Минимальные стандарты для организаторов

- 4.2.1. Организатор обязан заранее раскрыть правила отмены: срок бесплатной отмены, размер удержаний, условия переноса, форс-мажор, погодные сценарии, замены инструкторов и локаций.
- 4.2.2. Если организатор не указал специальные условия, рекомендуется применять базовую модель: отмена более чем за 14 дней — возврат по правилам организатора с учетом фактически понесенных расходов; 7-14 дней — частичный возврат или перенос; менее 7 дней — по индивидуальному решению организатора, если иное не предусмотрено законом или договором с участником.
- 4.2.3. No-show без предупреждения может являться основанием для отказа в возврате, если это прямо указано организатором и не нарушает закон.

4.3. Отмена по инициативе организатора

- 4.3.1. При отмене программы организатор обязан предложить пользователю возврат, перенос или альтернативную программу, если иное не предусмотрено договором между ними.
- 4.3.2. Организатор обязан уведомить MyWave о массовой отмене, переносе или существенном изменении программы для корректного отображения информации и статусов заявок.

4.4. Спорные ситуации

- 4.4.1. Если пользователь направляет жалобу в MyWave, Платформа фиксирует обращение, запрашивает позицию организатора и может временно понизить статус карточки или организатора до выяснения обстоятельств.
- 4.4.2. Наличие жалобы не означает автоматической вины организатора или обязанности MyWave компенсировать пользователю стоимость программы.
- 4.4.3. Системные жалобы, сокрытие условий возврата или отказ взаимодействовать могут привести к блокировке организатора.

5. Политика обработки персональных данных MyWave

Настоящая политика описывает обработку персональных данных пользователей, организаторов и представителей организаторов в рамках сайта и сервисов MyWave.

5.1. Оператор

5.1.1. Оператор персональных данных: Индивидуальный предприниматель Валеев Ярослав Радионович / MyWave. Контакты оператора указываются на сайте и в реквизитах документов.

5.1.2. В части данных, полученных организатором от пользователя для исполнения программы, организатор является самостоятельным оператором персональных данных.

5.2. Какие данные обрабатываются

5.2.1. Для пользователей: имя, телефон, email, Telegram/мессенджер, выбранная программа, комментарий к заявке, история заявок, отзывы, технические данные посещения сайта.

5.2.2. Для организаторов: ФИО представителя, контакты, реквизиты, ИНН/ОГРН/ОГРНИП, документы верификации, сведения о программах, платежные и отчетные данные.

5.2.3. Технические данные: IP-адрес, cookie, UTM-метки, сведения о браузере, устройство, события на сайте, дата и время действий.

5.3. Цели обработки

Персональные данные обрабатываются для:

1. приема и передачи заявок организаторам;
2. регистрации и авторизации пользователей и организаторов;
3. модерации программ, проверки организаторов и безопасности сервиса;
4. коммуникации по заявкам, статусам, отчетам и поддержке;
5. аналитики, улучшения продукта, предотвращения мошенничества и обхода платформы;
6. исполнения требований законодательства и защиты прав MyWave.

5.4. Правовые основания

Правовыми основаниями обработки являются:

1. согласие субъекта персональных данных;
2. исполнение договора или принятие мер до заключения договора;
3. осуществление прав и законных интересов оператора при условии соблюдения прав субъектов;
4. исполнение обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.5. Передача данных

5.5.1. MyWave передает организатору контактные данные пользователя, необходимые для обработки заявки, только после действия пользователя, направленного на отправку заявки, и при наличии согласия или информирования.

5.5.2. MyWave может привлекать технических подрядчиков: хостинг, email, аналитика, CRM, уведомления, при условии соблюдения режима конфиденциальности и безопасности.

5.5.3. Передача данных государственным органам осуществляется только в случаях, предусмотренных законом.

5.6. Хранение и безопасность

5.6.1. Персональные данные хранятся на территории Российской Федерации, если применимое законодательство требует локализации.

5.6.2. MyWave применяет организационные и технические меры защиты: разграничение доступа, пароли/ключи, резервное копирование, HTTPS, журналирование критичных действий.

5.6.3. Срок хранения определяется целями обработки, сроками договорных отношений, требованиями закона и сроками защиты прав.

5.7. Права субъекта

5.7.1. Субъект персональных данных вправе запросить доступ к данным, уточнение, блокирование, удаление, отзыв согласия и информацию об обработке.

5.7.2. Запрос направляется по контактам оператора. MyWave вправе запросить подтверждение личности заявителя.

5.8. Cookies и аналитика

5.8.1. Сайт может использовать cookies и аналитические инструменты для работы сервиса, статистики, улучшения интерфейса, атрибуции заявок и защиты от злоупотреблений.

5.8.2. Пользователь может ограничить cookies в настройках браузера, но часть функций сайта может работать некорректно.

6. Пользовательское соглашение / Terms of Use

6.1. Общие правила

6.1.1. Сервис MyWave предназначен для поиска программ активного отдыха, экстремальных дисциплин, спортивных выездов, кэмпов, тренировок и связанных продуктов.

6.1.2. Пользователь обязуется использовать сайт законно, добросовестно, не нарушать права третьих лиц и не препятствовать работе сервиса.

6.2. Запрещенные действия

Пользователю запрещено:

1. публиковать ложные данные, спам, вредоносный код, оскорбления, персональные данные третьих лиц без основания;
2. пытаться получить несанкционированный доступ к аккаунтам, CRM, данным заявок или административным функциям;
3. обходить систему атрибуции, выдавать себя за другого пользователя или организатора;
4. использовать сайт для незаконных услуг, экстремистского, мошеннического, дискриминационного или иного запрещенного контента.

6.3. Контент

6.3.1. Пользователь или организатор гарантирует наличие прав на размещаемые тексты, фотографии, видео и иные материалы.

6.3.2. Размещая контент, пользователь предоставляет MyWave безвозмездное неисключительное право использовать его для работы сайта, карточек, модерации, продвижения соответствующей программы и аналитики.

6.3.3. MyWave вправе удалить контент, если он нарушает закон, права третьих лиц, правила сервиса или репутационные стандарты платформы.

6.4. Доступность сервиса

6.4.1. MyWave стремится обеспечивать стабильную работу сайта, но не гарантирует непрерывную доступность, отсутствие технических ошибок, совместимость со всеми устройствами или постоянное наличие всех функций.

6.4.2. MyWave вправе проводить обновления, изменять интерфейс, отключать отдельные функции, вводить новые правила и ограничения.

7. Правила размещения организаторов

7.1. Допуск к размещению

7.1.1. К размещению допускаются организаторы, имеющие законное основание оказывать заявленные услуги, готовые раскрывать существенные условия программы и соблюдать стандарты MyWave.

7.1.2. MyWave вправе отказать в размещении без обязанности раскрывать полный алгоритм оценки, если есть сомнения в безопасности, законности, достоверности или соответствии концепции платформы.

7.2. Обязательная структура карточки

Карточка должна включать:

1. название;
2. дисциплину;
3. локацию;
4. даты;
5. длительность;
6. цену;
7. для кого программа;
8. уровень подготовки;
9. уровень риска;
10. что включено;
11. что не включено;
12. требования к экипировке;
13. медицинские ограничения;
14. программу по дням;
15. кто проводит;
16. документы доверия;
17. фото/видео;
18. отзывы;
19. условия отмены;
20. что происходит после заявки;
21. СТА.

Запрещено скрывать обязательные доплаты, существенные ограничения, риски, отсутствие страховки, зависимость от погоды или изменение маршрута.

7.3. Уровни доверия

Уровень / Значение

- Уровень: Listed | Значение: Организатор размещен, проверена базовая карточка
- Уровень: Checked | Значение: Проверены контакты, правовой статус, наличие реального продукта
- Уровень: Verified | Значение: Дополнительно проверены документы, отзывы, медиа-отчеты, safety-подход
- Уровень: Trusted by Platform | Значение: Есть история успешных заявок, отсутствие критических жалоб, повторные клиенты, личная или расширенная проверка MyWave

Статус не является гарантией безопасности или качества, а отражает уровень доступных MyWave данных и истории взаимодействия.

7.4. Санкции

За нарушение правил возможны: предупреждение, скрытие карточки, понижение статуса, блокировка заявок, временная приостановка аккаунта, расторжение договора, взыскание задолженности и неустойки.

Критические основания: ложная информация, жалобы на безопасность, невыход на связь, обход комиссии, использование персональных данных не по назначению, незаконная деятельность.

8. Обязательные юридические элементы в продукте

Место / Что внедрить

- Место: Карточка программы | Что внедрить: Дисклеймер: «Программу организует и оказывает Организатор. MyWave не является организатором и не принимает оплату за программу.»
- Место: Форма заявки | Что внедрить: Чекбокс оферты, политики ПДн, передачи данных организатору, понимания оплаты вне платформы
- Место: Кнопка СТА | Что внедрить: Использовать «Оставить заявку» / «Запросить участие», не «Купить тур у MyWave»
- Место: Личный кабинет организатора | Что внедрить: Статусы заявки и сумма сделки: contacted/booked/paid_off_platform/completed/canceled/dispute
- Место: Отчет комиссии | Что внедрить: Период, список заявок, суммы, ставка, комиссия, возражения, счет
- Место: Отзывы | Что внедрить: Только после заявки/участия; модерация; право ответа организатора
- Место: Verified badge | Что внедрить: Пояснение уровня: «проверка документов/истории, не гарантия отсутствия риска»
- Место: Footer сайта | Что внедрить: Оферта, Политика ПДн, Политика возвратов, Правила организаторов, контакты оператора

9. Risk matrix для инвестора и команды

- Место: Риск | Что внедрить: Уровень | : Контроль
- Место: Переквалификация в туроператора/агента | Что внедрить: Высокий | : Не принимать оплату за программу на MVP; не писать «мы продаем тур»; договоры напрямую организатор-участник
- Место: Претензии за травмы | Что внедрить: Высокий | : Risk disclosure, safety-чеклист, ответственность организатора, запрет обещать полную безопасность
- Место: Неуплата комиссии | Что внедрить: Средний/высокий | : CRM-статусы, атрибуция, отчеты, неустойка, блокировка, founder follow-up
- Место: Персональные данные | Что внедрить: Высокий | : Согласия, политика ПДн, локализация РФ, доступы, журналирование
- Место: Фейковые организаторы | Что внедрить: Средний | : Верификация, ручной скоринг, поэтапные статусы доверия
- Место: Споры по возвратам | Что внедрить: Средний | : Публикация условий организатора, политика возвратов, фиксация роли MyWave
- Место: Репутационный риск | Что внедрить: Высокий | : Модерация, жалобы, сккрытие карточек, критерии Trusted

10. Checklist перед запуском пилота

- В футере сайта размещены: Оферта, Privacy Policy, Terms of Use, Refund Policy, Правила организаторов.
- В каждой форме заявки есть обязательные чекбоксы согласия и ссылка на документы.
- Карточки программ содержат блоки: риск, подготовка, страховка, медицинские ограничения, условия отмены, кто организатор.
- В CRM есть ID заявки, организатор, программа, дата, источник, статус, сумма, комиссия, комментарии.
- В договоре с каждым организатором указана ставка комиссии, окно атрибуции, порядок отчета и срок оплаты.
- Организатор подписал или акцептовал правила размещения и чек-лист документов.
- Команда не использует в публичных текстах формулировки «мы организуем тур», «мы гарантируем безопасность», «купить тур у MyWave».
- Настроен процесс жалоб: фиксация, запрос позиции организатора, статус dispute, решение по карточке/статусу.
- Назначен ответственный за персональные данные и порядок ответа на запросы субъектов.
- Подготовлен шаблон ежемесячного отчета комиссии и счета организатору.

11. Реквизиты и подписи

Сторона / Реквизиты

- Сторона: Платформа / Исполнитель | Реквизиты: MyWave / ИП Валеев Ярослав Радионович. ИНН: _____. ОГРНИП: _____. Адрес: _____. Email: _____. Подпись: _____.
- Сторона: Организатор / Партнер | Реквизиты: Наименование: _____. ИНН/ОГРН/ОГРНИП: _____. Адрес: _____. Email: _____. Подпись: _____.

12. Переход к будущей marketplace-модели

Этот пакет подготовлен под модель Leadgen MVP. При переходе к приему платежей на стороне MyWave потребуется отдельная редакция:

- платежная модель;
- агентская или маркетплейс-конструкция;
- правила фискализации;
- split payments;
- возвраты через платежный контур;
- новая oferta;
- новая ответственность за платежный путь;
- возможно отдельный договор с платежным провайдером.